

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1920/2530	อัยการ ฉะเชิงเทรา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ตวง ศักดิ์ เสริมศักดิ์ศิริธร	โจทก์
	นาย ลี้ม แซ่จิว หรืออุดม ศรีวิฒ นา	จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 163

โจทก์มิได้ขอให้นับโทษต่อมาในฟ้องหรือก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น การที่โจทก์ร่วมฎีกาขอให้นับโทษต่อหน้านั้นจึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163 ดังนั้นโจทก์ร่วมจะมาขอในชั้นฎีกาไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยออกเช็ครวม 12 ฉบับ และธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลอนุญาต จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 มาตรา 3(5) ให้เรียกกระทรวงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 จำคุกกระทรวงละ 3 เดือน รวม 12 กระทรวง จำ

คุก 36 เดือนแต่ให้รอกการลงโทษไว้ 3 ปี ยกคำขอให้นับโทษต่อจากคดีอื่น โจทก์ร่วม
ทั้งสามสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "คดีคงฟังเป็นยุติว่า จำเลยกระทำตามฟ้อง คง
มีปัญหาว່าควรรอกการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ เห็นว่าจำเลยออกเช็คหลายฉบับรวม
จำนวนเงินถึง 600,000 บาทเศษ จำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด โดยมีได้บรรเทา
ผลร้ายในการกระทำของจำเลยแต่อย่างใด คดีจึงไม่มีเหตุผลพอเพียงที่จะรอกการ
ลงโทษให้จำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจรอกการลงโทษให้จำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่
เห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ร่วมฟังขึ้น แต่คดีที่โจทก์ร่วมขอให้นับโทษต่อ นั้น โจทก์มิได้
ขอมาในฟ้องหรือก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163 โจทก์ร่วมจะมาขอในชั้นฎีกาไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>